

Список возможных нарушений в области использования программных продуктов

№	Нарушение	Ответственность (уголовная, административная и т.д.)	Принимаемые меры (наказание)
1	Установка и использование нелегальной копии программы	Гражданско-правовая, административная; при крупном размере - уголовная	Компенсация правообладателю, штраф, конфискация незаконных копий. При крупном размере возможны обязательные работы или лишение свободы по ст. 146 УК РФ.
2	Копирование программы и передача ее другим людям без лицензии	Гражданско-правовая, административная, уголовная при значительном ущербе	Удаление копий, взыскание убытков или компенсации, штраф и конфискация носителей.
3	Продажа или распространение пиратского программного обеспечения	Административная или уголовная	Штраф, изъятие контрафактных экземпляров и оборудования; при крупном размере - наказание по ст. 146 УК РФ.
4	Использование ключей, кряков и программ для обхода защиты	Гражданско-правовая, административная; иногда уголовная	Прекращение использования, удаление средств обхода защиты, штраф, компенсация правообладателю.
5	Нарушение условий лицензии: установка на большее число компьютеров, чем разрешено	Гражданско-правовая	Доначисление стоимости лицензий, компенсация, расторжение договора, запрет дальнейшего использования программы.
6	Плагиат программного кода или выдача чужой программы за свою	Гражданско-правовая; при крупном ущербе - уголовная	Удаление незаконно использованного кода, указание автора, компенсация; при крупном ущербе - ответственность по ст. 146 УК РФ.
7	Неправомерный доступ к программе, базе данных или учетной записи	Уголовная	Штраф, исправительные работы, ограничение или лишение свободы по ст. 272 УК РФ, если доступ повлек копирование, изменение, блокирование или уничтожение информации.
8	Создание, использование или распространение вредоносных программ	Уголовная	Ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы по ст. 273 УК РФ, в отдельных случаях также штраф.
9	Удаление сведений об авторе, правообладателе или лицензии в программе	Гражданско-правовая, административная	Запрет использования измененной версии, восстановление сведений, компенсация или штраф.
10	Продажа компьютеров с заранее установленным пиратским ПО	Административная; при крупном размере - уголовная	Штраф, конфискация техники или носителей с контрафактным ПО, возможное уголовное наказание.